

Risposta a domanda su malattia e AI, lezione 5 del 17 aprile 2026

Domanda:

Immaginate che una persona che si trova **da 3 mesi in malattia**, arrivi da voi dicendo di non capire cosa sta succedendo: ha appena ricevuto un modulo molto complesso da parte dell'**Ufficio AI** e non ne capisce il motivo. È molto arrabbiata perché non vuole affatto essere ritenuta invalida.

In qualità di assistenti sociali, immaginate di dover spiegare a questa persona cosa è verosimilmente successo, cosa è l'Assicurazione invalidità, quale è il suo scopo, di cosa si occupa, cercando di usare un linguaggio adeguato alla situazione.

Possibile risposta:

- Capisco perfettamente il suo disorientamento. Ricevere un modulo dall'Ufficio AI senza sapere perché può generare molta confusione e anche rabbia, soprattutto se si ha l'impressione di essere considerati 'invalidi' senza motivo. Le spiego con calma cosa può essere successo.
- Quando una persona è in malattia da un certo periodo – ad esempio da più di tre mesi – può accadere che il suo caso venga segnalato all'Assicurazione invalidità (AI). Questa segnalazione può essere fatta dal medico curante oppure dall'assicurazione indennità giornaliera per malattia (IGM), che è quella che le versa una parte del salario durante l'assenza per motivi di salute. (Vedi lezione 7 del 15 maggio 2026)
- Questa assicurazione – a differenza delle assicurazioni sociali come l'AVS o l'**IPG** – non è obbligatoria per legge in Svizzera, ma molti datori di lavoro la sottoscrivono perché obbligati da un contratto collettivo di lavoro o, in assenza di tale obbligo, per garantire ai dipendenti una protezione in caso di malattia al di là di quello che prevede il Codice delle obbligazioni e la giurisprudenza. Tuttavia, quando la malattia si prolunga, anche queste assicurazioni cercano di capire se la situazione può rientrare nell'ambito dell'AI, che è un'assicurazione sociale pubblica. (Vedi Lezione 5 in «Lezioni sullo Stato sociale»: documento caricato in piattaforma)
- L'AI ha come obiettivo quello di sostenere le persone che, per motivi di salute, non riescono più a lavorare come prima. Ma è importante sapere che il primo obiettivo dell'AI non è versare rendite, bensì aiutare le persone a reinserirsi nel mondo del lavoro, quando possibile. Questo può avvenire tramite misure di riqualifica, corsi di formazione, accompagnamento o adattamento del posto di lavoro. (Vedi lezione 5 del 17 aprile 2026)
- Il modulo che ha ricevuto serve proprio a raccogliere informazioni per valutare se l'AI può intervenire. Non vuol dire che qualcuno abbia già deciso che lei è invalida. È solo un passaggio preliminare.

- So che la parola ‘invalidità’ può creare malintesi. Ma qui si parla di invalidità in senso assicurativo, tecnico, non come giudizio sulla persona. Nessuno vuole darle un’etichetta. L’obiettivo è solo capire insieme se ci sono delle possibilità di sostegno. (Attraverso misure di intervento tempestivo, per esempio).
- Come assistente sociale, io sono qui per accompagnarla, per aiutarla a capire cosa viene chiesto, per leggere i documenti insieme e per aiutarla eventualmente a rispondere. Non è sola in questo percorso».

Attenzione alla terminologia:

L’Invalidità è una categoria assicurativa, non un giudizio sulla persona.

“È considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.” (Art. 8, cpv. 1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – 830.1)

L’incapacità al guadagno è così definita:

“È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.” (art. 7, cpv. 1 LPGA)

“Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.” (art. 7, cpv. 2 LPGA)

Da non confondersi con la Grande invalidità e il suo riconoscimento in termini di prestazioni (“Hilfslosenentschädigung” in tedesco)

“È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.” (art. 9 LPGA)

Esistono poi le “indennità giornaliere”. Tra queste è utile ricordare:

- Le indennità giornaliere per malattia (**non si tratta di un’assicurazione sociale!**)
- e le indennità per perdita di guadagno, ossia le IPG erogate in caso di maternità, servizio, ecc., **che invece sono un’assicurazione sociale!**)